

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6940/2542

บริษัท เอกประกันภัย จำกัด
บริษัท นาวิ แอสโซซิเอท จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 49

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง คงบัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของซึ่งมีสภาพ จำนวน น้ำหนักและรายละเอียดอื่น ๆ ตรงตามที่ระบุไว้ในใบตราส่งให้แก่ผู้รับตราส่ง ซึ่งเป็นเพียงการสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้น ดังนี้แม้ผู้รับตราส่งได้รับมอบสินค้าพิพาทไปเก็บรักษาไว้ที่โกดังของตนแล้ว ต่อมาจึงได้มอบหมายให้บริษัท อ. เป็นผู้ทำการสำรวจสภาพของสินค้าที่พิพาทโดยไม่ปรากฏว่าได้มีการส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ขนส่งทราบถึงความเสียหายภายในเวลาหนึ่งวันทำการก็ตาม ผู้รับตราส่งก็สามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างให้เห็นแตกต่างไปจากข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 โจทก์รับประกันภัยสินค้าแป้งมันสำปะหลังของบริษัทย่งฮะหลี่ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต (1974) จำกัด 2 รายการ คือ แป้งมันสำปะหลังตราลูกพลัมคู่ กระสอบละ 50 กิโลกรัม และแป้งมันสำปะหลังตราสามเอ กระสอบละ 20 กิโลกรัม รวมจำนวน 8,500 กระสอบหนัก 350.850 ตัน ใน

วงเงิน 217,250 ริงกิตมาเลเชีย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ว่าจ้างจำเลยขนส่งสินค้าดังกล่าวจากท่าเรือกรุงเทพ ประเทศไทยไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าของผู้เอาประกันภัยคือ บริษัทแอนติค เซมเปอร์น่า จำกัด ที่เมืองมะละกา ประเทศมาเลเชีย โดยเรือเฟอร์ล เมื่อจำเลยได้รับสินค้าแบ่งมันสำปะหลังบรรจุถุงแล้ว จำเลยเรียกเก็บค่าระวางการขนส่งและออกใบตราส่งชนิดบรรจุแล้ว ให้แก่ผู้ส่งสินค้าคือผู้เอาประกันภัย ต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่าสินค้าแบ่งมันสำปะหลังจากผู้ซื้อสินค้าแล้ว จึงโอนกรรมสิทธิ์ประกันภัย ใบตราส่ง และเอกสารทางการค้าอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องไปให้แก่ผู้ซื้อ โดยผ่านทางธนาคาร เมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยเปลี่ยนมือไป สิทธิตามสัญญาประกันภัยจึงโอนไปยังผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้รับใบตราส่งเรือเฟอร์ลเดินทางมาถึงประเทศมาเลเชียเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2540 ได้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งมอบแก่ผู้รับตราส่งต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2540 แต่ปรากฏว่า สินค้าขาดไปจำนวน 42 กระสอบ และสินค้าเสียหายเนื่องจากจำเลยประมาทเลินเล่อ นำสินค้าหลายประเภทมาบรรจุรวมกัน เป็นเหตุให้สินค้าเปราะเปื้อนสกปรกไม่สามารถนำมาใช้บริโภคได้ รวม 488 กระสอบ คิดเป็นเงินค่าเสียหาย 112,887.89 บาท (1 ริงกิตมาเลเชียเท่ากับ 10.492 บาท) บริษัทแอนติค เซมเปอร์น่า จำกัด ผู้รับตราส่งได้เรียกร้องความเสียหายจากจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉยจึงเรียกร้องเอาจาก โจทก์ โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แล้ว 112,887.89 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจากจำเลย โจทก์ทวงถามจำเลยแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้โจทก์อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย คิดถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 5,336 บาท รวมเป็นหนี้ถึงวันฟ้อง 118,223.89 บาท ขอให้ชำระเงิน 118,223.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 112,887.89 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลย
ชำระเงินจำนวน 112,887.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อ
เท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อเรือบรรทุกสินค้าพิพาตเดินทางมาถึงท่าเรือเมือง
มะละกาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2540 ได้มีการทำรายงานการสำรวจโดยต้นหนเรือเพิร์ล
ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของเรือไว้ ตามรายงานการสำรวจเอกสารหมายเลข 7
ต่อมาได้มีการนำสินค้าพิพาตไปเก็บไว้ที่โกดังของบริษัทแอนติค เซมเปอร์น่า จำกัด
ผู้รับตราส่งและผู้รับตราส่งได้ว่าจ้างบริษัทแฮฟเปอร์ ไวรา อินชัวร์นส์ เซอร์เวเยอร์ส
แอนด์ แอดจัสเตอร์ส จำกัด สำรวจความเสียหายเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2540 โดยผู้
สำรวจความเสียหายได้ทำรายงานการสำรวจไว้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2540 และถ่าย
ภาพไว้ สินค้าที่พิพาตได้รับความเสียหายจากการปนเปื้อนน้ำมะขามเปียกและขาด
จำนวน 2 รายการ รวม 8,500 กระสอบ โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับตราส่งเป็น
เงินทั้งสิ้น 112,887.89 บาท

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยเฉพาะในข้อกฎหมายที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับขึ้นมาสืบศาลฎีกาว่า ผู้รับตรา
ส่งทราบรายงานผลการสำรวจและแจ้งให้ผู้ขนส่งทราบว่ามิใช่ของสูญหายหรือเสียหาย
เป็นเวลาเกินกว่า 1 วัน ทำการถดถอยจากวันรับมอบของ เมื่อไม่มีการสำรวจหรือตรวจ
สภาพร่วมกันจึงเข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าจำเลยหรือผู้ขนส่งส่งมอบของซึ่งมี
สภาพดีให้แก่ผู้รับตราส่งแล้ว โดยเฉพาะเมื่อผู้รับตราส่งได้รับมอบของแล้วก็มีได้โต้
แย้งว่าสินค้านั้นเสียหายหรือสูญหายเท่าใด นอกจากนี้จะถือรายงานการสำรวจของ

ต้นหนเรือเฟอร์ลพร้อมประทับตราทราบไว้ เป็นการแสดงว่าจำเลยยอมรับว่า สินค้า
สูญหายขาดจำนวนไปไม่ได้ เพราะเอกสารหมายเลข จ.7 และ จ.8 มิได้ถือว่ามี การสำรวจ
ร่วมกันระหว่างผู้ขนส่งและผู้รับตราส่ง ดังนั้น จึงต้องถือว่า ผู้รับตราส่งได้รับมอบ
สินค้าซึ่งมีสภาพดี มีจำนวนน้ำหนักและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง
ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 49 การที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า จำเลยยอมรับว่า
สินค้าสูญหายขาดจำนวนไปนั้นเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบกฎหมายนั้น เห็นว่า แม้จะ
ฟังว่า บริษัทแอนติคเซมเปอร์น่า จำกัด ผู้รับตราส่ง ได้รับมอบสินค้าพิพาทไปเก็บ
รักษาไว้ที่โกดังของตนแล้ว ต่อมาจึงได้มอบหมายให้บริษัทแฮฟเปอร์ ไวรา อินชัวรัน
ส์ เซอร์เวเยอร์ส แอนด์ แอดจัสเตอร์ส จำกัด เป็นผู้ทำการสำรวจสภาพของสินค้าที่
พิพาทโดยไม่ปรากฏว่าได้มีการส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้จำเลยผู้ขนส่งทราบถึง
ความเสียหายภายในเวลาหนึ่งวันทำการ ดังเช่นที่จำเลยอุทธรณ์ก็ตาม แต่ตาม
มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 คง
บัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของซึ่งมีสภาพ จำนวน น้ำหนัก และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตรงตามที่ระบุไว้ในใบตราส่งให้แก่ผู้รับตราส่ง ซึ่งเป็นเพียงการ
สันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้น โจทก์จึงยังสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้าง
ให้เห็นแตกต่างไปจากข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ หากโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานหรือ
พยานหลักฐานที่โจทก์นำมาสืบไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานดัง
กล่าวได้ จะต้องถือว่าสินค้าพิพาทที่จำเลยผู้ขนส่งมอบให้แก่บริษัทแอนติค เซมเปอร์
น่า จำกัด ผู้รับตราส่งมีสภาพตรงตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง แต่เมื่อพยานหลักฐานที่
โจทก์นำสืบมาสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขนส่งได้มอบสินค้าพิพาทซึ่งมีสภาพเสีย
หายจากการปนเปื้อนนํ้ามะขามเปียก และมีจำนวนไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง
ตามรายงานการสำรวจซึ่งลงชื่อและประทับตราโดยต้นหนเรือเฟอร์ล เอกสารหมายเลข
จ.7 รายงานการสำรวจของผู้สำรวจความเสียหาย เอกสารหมายเลข จ.8 และภาพถ่าย

สินค้าพิพาท เอกสารหมายเลข 15 ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้วนั้น จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์

พิพาทภายใน

(พินิจ เพชรรุ่ง-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรรย์ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>